כדי א**שתהא בהמה מצויה לעולי רגלים ואע"ג** דתנן [ב] **עד שלא הגיע הגורן מותר למכור ולשחוט ניחא ליה** [ג] [ד] **דליתעביד מצוה** בממוניה והדר לזבון וליכול ואמאי קרי ליה גורן דטבלה כגורן [ה] וכמה פרס פירש ר' יוסי בר' יהודה אין פרס פחות מט"ו יום מאי משמע א"ר אבהו פרוס פלגא פלגא דמאי פלגא דהלכות פסח כי הא [ו] דתניא [ז] שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום [ח] רשב"ג אומר שתי שבתות: בן עזאי אומר בכ"ט באדר בא' בסיון: במאי קמיפלגי ר"ע ובן עזאי ר"ע סבר אדר הסמוך לניסן זימנין מלא וזימנין חסר זימנין דמיקלע ליום ל' וזימנין דמיקלע בכ"ט ומשום הכי לא קביע ליה זמן ובן עזאי סבר [ט] אדר הסמוך לניסן לעולם חסר הילכך קביע ליה זמן בכ"ט באדר באחד בסיון אידי דלא נפישי אי אמרת ליקדים ליעשר עד דמטי רגל שלמי להו: בכ"ט באב וכו': בן עזאי לטעמיה דאמר האלולין מתעשרין בפני עצמן וליעשרינהו ביום ל' זימנין דמחסרין ליה לאב ובעינן למיעבד הכירא בחדש יישן: ר' אלעזר ור"ש אומרים באחד בניסן בא' בסיון וכו': בא' בניסן כרשב"ג [י] דאמר ב' שבתות בא' בסיון בדאמרן בכ"ט באלול רבי אלעזר ור' שמעון למעשיהו [יא] דאמרי בא' בתשרי ר"ה למעשר בהמה: ולמה אמרו בכ"ט באלול ולא אמרו באחד בתשרי מפני שהוא י"ט וכו': ותיפוק ליה דבעינן למעבד הכירא בחדש יישן ועוד קאמר חדא דבעינן למיעבד הכירא בחדש יישן ועוד מפני שהוא י"ט ואי אפשר לעשר בי"ט [יב] משום סקרתא: ר"מ אומר באחד באלול ר"ה למעשר בהמה בן עזאי אומר וכו': [יג] **תניא** אמר בן עזאי הואיל והללו אומרים כך והללו אומרים כך האלולין מתעשרין לעצמן וליחזי טעמייהו דמאן מסתבר וכי תימא [יד] לא מצי קאי אטעמייהו והתניא בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי [טו] בקליפת השום חוץ מן הקרח הזה א"ר יוחנן מפי השמועה אמרוה מפי חגי זכריה ומלאכי תניא (ע) [טז] באיזה צד אמר בן עזאי האלולין מתעשרין לעצמן נולדו לו ה' באב וה' באלול אין מצטרפין ה' באלול וה' בתשרי אין מצטרפין ה' בתשרי וה' באב מצטרפין פשיטא מהו דתימא כי היכי דמפסקי שנים מפסקי גרנות קמ"ל כדתנן חמשה לפני ראש השנה וחמשה לאחר ראש השנה אין מצטרפין חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר הגורן הרי אלו מצטרפין אמר רבא לדברי בן עזאי נולדו לו חמשה באב וחמשה באלול וחמשה בתשרי כונסן לדיר להתעשר ונוטל **ניחא ליה לאיניש דליעביד מצוה בממוניה.** מע"ג דלפני [יז] הזמן יכול לעשר ולשחוט ולמכור כיון שקבעו חכמים זמן דרך הוא [יח] להמתין עוד ולעשר הכל ביחד: **ואי אפשר לעשר ביו"ט משום סקרתא.** [יט] [וע"ת] תיפוק ליה משום דאין מקדישין בי"ט [כ] וי"ל לא הייתי חושב להקדישו דהיינו גזירה שמא יבא להקדישו דהיינו גזירה לגזירה להיות גופה לא תמור להקדיש בי"ט מדרבנן [כא] כדלמרינן התם (בילה דף לו:) דאין רוכבין ע"ג בהמה ומפרש טעמא שמא יפול חוץ לתחום וקתני [כב] לא גזרה שמא תמונין לחוריתא [כג] לא גזרה שמא יחתוך זמורה ועוד מצי למימר דלפילו להקדישו היה יכול בי"ט [כד] משום שלמי שמחה כדלמרי פ' שואל (שבת דף קמח:) מקדים מדם נפשו נשבח ומגיגתו נרגל ומיהו הא [כה] דלמר התם ובריש [כו] (תמיד נשחט) [כז] היינו דוקא חובות הקבוע להם זמן אבל אין קבוע להם זמן מקדישין ולא מסתבר שיהא מעשר בחובות הקבוע להן זמן [כח] כשליהן להו להשלמי שמחה דלא כ"ב נדרים ונדבות נמי מהרי יוצאין בנדרים ונדבות משום שלמי שמחה כדלמר בשמ' חגיגה (ד' ז:) ומ"מ כלן משמע לא שייכי הכי שיעור דבשיעור [כט] לא מצי למיעבד דלא נפישי אי אמרת ליקדים ליעשר עד דמטי רגל שלמי להו: בכ"ט באב וכו': בן עזאי לטעמיה דאמר האלולין מתעשרין בפני עצמן וליעשרינהו ביום ל' זימנין דמחסרין ליה לאב ובעינן למיעבד הכירא בחדש יישן: ר' אלעזר ור"ש אומרים באחד בניסן בא' בסיון וכו': בא' בניסן כרשב"ג [י] דאמר ב' שבתות בא' בסיון בדאמרן בכ"ט באלול רבי אלעזר ור' שמעון למעשיהו [יא] דאמרי בא' בתשרי ר"ה למעשר בהמה: ולמה אמרו בכ"ט באלול ולא אמרו באחד בתשרי מפני שהוא י"ט וכו': ותיפוק ליה דבעינן למעבד הכירא בחדש יישן ועוד קאמר חדא דבעינן למיעבד הכירא בחדש יישן ועוד מפני שהוא י"ט ואי אפשר לעשר בי"ט [יב] משום סקרתא: ר"מ אומר באחד באלול ר"ה למעשר בהמה בן עזאי אומר וכו': [יג] **תניא** אמר בן עזאי הואיל והללו אומרים כך והללו אומרים כך האלולין מתעשרין לעצמן וליחזי טעמייהו דמאן מסתבר וכי תימא [יד] לא מצי קאי אטעמייהו והתניא בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין עלי [טו] בקליפת השום חוץ מן הקרח הזה א"ר יוחנן מפי השמועה אמרוה מפי חגי זכריה ומלאכי תניא (ע) [טז] באיזה צד אמר בן עזאי האלולין מתעשרין לעצמן נולדו לו ה' באב וה' באלול אין מצטרפין ה' באלול וה' בתשרי אין מצטרפין ה' בתשרי וה' באב מצטרפין פשיטא מהו דתימא כי היכי דמפסקי שנים מפסקי גרנות קמ"ל כדתנן חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר ראש השנה אין מצטרפין חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר הגורן הרי אלו מצטרפין אמר רבא לדברי בן עזאי נולדו לו חמשה באב וחמשה באלול וחמשה בתשרי כונסן לדיר להתעשר ונוטל

מפי חגי זכריה ומלאכי. פ"ה וכיון דנבואה היא להילכתא נקט טעמא היא וליכא למיקס עלה ע"י טעס [יז] ליזה מסס עיקר ולא היה לו להזכיר נבואה לחין נביא רבתי נביא לחדם דבר מעתה אלא היה לו לומר הלכתא גמירי לה [יח] ופרק כהן גדול (מיר דף נג.) גבי רובע הקב עלמות וחלי לוג דס [יט] נמי אמר מפי השמועה אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי ומיהו קשה [כ] מהא דלרים בפ"ק דר"ה (דף ח.) מקרא עשר תעשר מקיש מעשר בהמה למעשר דגן [כא] ר"מ סבר בא' בחלול מה מעשר דגן סמוך לגמרו עשורו כו' ר"ח ור"ש סברי מה מעשר דגן ר"ה שלו תשרי כו' וי"ל דלפ"ה כיון דהוך דלשום מפי השמועה [כב] מגי וזכריה ומלאכי לא היה יכול לגזרה גזרה משום סקרתא [כג] [ד